Ley que establece el deber de diligencia de los servicios digitales para la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales

Impone a plataformas y servicios digitales accesibles por menores un deber de diligencia: evaluación de riesgos, configuración segura por defecto, verificación de edad proporcional y respetuosa de la privacidad, canales de denuncia y cooperación con el Ministerio Público frente al grooming y la explotación sexual en línea.

Comisión (Cámara de Diputados): Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: La Familia, Ciber Seguridad, Educación (Tres Niveles)

I. Exposición de motivos

El Decreto Legislativo 1591 (2023) elevó las penas del delito de proposiciones sexuales a menores por medios tecnológicos (artículo 5 de la Ley 30096), pero el enfoque sigue siendo penal y posterior al daño. Entre enero y julio de 2026 el Ministerio Público registró 74 denuncias por este delito (El Peruano, 2-9-2026), cifra que, por la naturaleza del delito, probablemente refleja un alto subregistro. No existe en el Perú una obligación legal para que las plataformas evalúen riesgos para menores, configuren por defecto perfiles privados, limiten el contacto de adultos desconocidos o mantengan canales de denuncia eficaces. En el periodo 2026-2031 se ha presentado el proyecto 00498/2026-2031-CD que propone una edad mínima para cuentas en redes sociales; esta propuesta es complementaria y apuesta por un enfoque de diseño seguro y verificación de edad proporcional, como el Online Safety Act británico (2023) o la Ley 2489 de 2025 de Colombia, sin imponer identificación universal que afecte la privacidad de todos los usuarios.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL DEBER DE DILIGENCIA DE LOS SERVICIOS DIGITALES PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ENTORNOS DIGITALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el deber de diligencia de los proveedores de servicios digitales accesibles por niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir el contacto con fines sexuales, la explotación sexual, el acoso y otros riesgos graves en entornos digitales, conforme al principio del interés superior del niño.

Artículo 2. Ámbito

La presente ley se aplica a los proveedores de redes sociales, servicios de mensajería con funciones de contacto entre desconocidos, plataformas de videojuegos en línea y servicios de video compartido que ofrezcan sus servicios a usuarios en el Perú y que sean probablemente utilizados por menores de edad. Los proveedores extranjeros designan un representante legal en el país.

Artículo 3. Evaluación de riesgos

Los proveedores realizan y actualizan anualmente una evaluación de los riesgos de sus servicios para menores y adoptan medidas razonables y proporcionales para mitigarlos. Un resumen de la evaluación se publica en español.

Artículo 4. Configuración segura por defecto

Para las cuentas de usuarios menores de dieciocho años, los proveedores establecen por defecto: perfil privado; imposibilidad de ser contactado por adultos que no sean contactos aceptados; desactivación de la geolocalización precisa; y restricción de la publicidad basada en perfiles.

Artículo 5. Verificación de edad proporcional

Los proveedores aplican mecanismos de estimación o verificación de edad proporcionales al riesgo del servicio. Estos mecanismos priorizan métodos que no requieran entregar documentos de identidad al proveedor, como la verificación de atributos mediante credenciales digitales de mínima divulgación, y los datos utilizados se eliminan una vez cumplida la finalidad.

Artículo 6. Canales de denuncia

Los proveedores habilitan canales de denuncia accesibles y en español, atienden con prioridad las denuncias relativas a menores, retiran el material de abuso sexual infantil en un plazo no mayor de 24 horas desde su conocimiento y lo preservan para fines de investigación.

Artículo 7. Cooperación con autoridades

Los proveedores reportan al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú los casos de material de abuso sexual infantil y de contacto con fines sexuales detectados en relación con usuarios en el Perú, y atienden los requerimientos fiscales y judiciales conforme a ley.

Artículo 8. Educación digital

El Ministerio de Educación incorpora en el currículo contenidos de seguridad digital, autocuidado y denuncia, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desarrolla campañas dirigidas a familias.

Artículo 9. Supervisión y sanciones

La autoridad que designe el reglamento supervisa el cumplimiento y puede imponer multas proporcionales a los ingresos del proveedor en el país. Las medidas de bloqueo de un servicio solo proceden por mandato judicial ante incumplimientos graves y reiterados.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de 120 días hábiles contados desde su entrada en vigencia.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Vigencia diferida. Las obligaciones de los artículos 3 a 6 son exigibles a los 12 meses de la publicación del reglamento.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

Costo fiscal bajo: la supervisión se asigna a una entidad existente y la educación digital se integra a programas en curso. El costo de cumplimiento recae en plataformas, en su mayoría globales, que ya aplican medidas similares en Reino Unido, la Unión Europea o Colombia, por lo que la adecuación es incremental. El beneficio es preventivo: reducir oportunidades de contacto de agresores con menores, lo que el enfoque penal no logra por sí solo. Se evita la verificación de identidad universal, que generaría riesgos de privacidad y exclusión; la verificación proporcional y la mínima divulgación equilibran protección y derechos.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 30096 (artículo 5, modificado por el Decreto Legislativo 1591), la Ley 27337 y la Ley 29733.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2030, principales plataformas usadas por menores en el Perú con evaluación de riesgos publicada en español y configuración segura por defecto verificada por la autoridad.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1591, que modifica la Ley 30096 para promover el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales por niñas, niños y adolescentes — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2243815-1

• Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos (2013) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1003117-1

• Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27337.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

Proyecto 00498/2026-2031-CD (edad mínima para cuentas en redes sociales), presentado en el periodo 2026-2031; su trámite debe verificarse en SPLEY.

Referencias internacionales

• Reino Unido: Online Safety Act 2023 — https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50/contents

• Colombia: Ley 2489 de 2025 y Decreto 0769 de 2026, entornos digitales sanos y seguros para niñas, niños y adolescentes — https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-439846.html

• Australia: Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 — https://www.legislation.gov.au/C2024A00127/latest/text

Fuentes

• El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — 29 118 denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público — https://elperuano.pe/noticia/303867-ciberdelitos-mas-denunciados-en-el-peru

• Proyecto de Ley 00498/2026-2031-CD, edad mínima para cuentas en redes sociales (copia LP Derecho) — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/10/PL-00498-2026-2031-CD-LP-Derecho.pdf

• MinTIC Colombia: Decreto de Entornos Digitales Sanos y Seguros (reglamenta la Ley 2489 de 2025) — https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-439846.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-10.html